



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/512/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים	1	טייב אירית,
	2	טייב סרג', שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד כנרת שמיר מסיקה , עו"ד עדי שוורץ
	נגד	
נתבעים	1	כהן בנימין,
	2	כהן הדר, שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד פרי לזר

פסק דין

"כי על אדני הכעס הוטבעו יסודות ביתנו, ועל טינה שאין לה מרפא נורתה אבן פינתם"
(חיים באר חבלים, עמ' 166 (עם עובד/ספריה לעם (1998)).

1. לפניי תביעה למתן צו עשה שעניינה בשימוש ברכוש המשותף וברכוש המצוי בשימוש התובעים בהתאם להסכם פשרה שנכרת בעבר בין הצדדים וקיבל תוקף של פסק דין. כפי שיפורט להלן, תביעה זו היא אחת מיני רבות המעסיקות את כלל הערכאות והרשויות, על רקע יחסים עוינים בין הצדדים.

רקע

2. ענייננו בבית בן שתי קומות וארבע דירות ברחוב ויצמן 73 בת ים הידוע גם כגוש 6998 חלקה 191 (להלן: **הבית המשותף**) התובעים (להלן: **התובעים** או **טייב**) הם בעלים של דירה בקומה השנייה של הבית המשותף והנתבעים (להלן: **הנתבעים** או **כהן**) מתגוררים בקומת הקרקע. לבית המשותף תקנון מוסכם מיום 2.9.1980 (להלן: **התקנון המוסכם**).

3. הנתבעים רכשו את דירתם בשנת 2016 או בסמוך לה, במטרה לבצע בדירה שינויים והרחבות בהתאם להיתר שיינתן להם. התובעים, שהתגוררו בדירתם עובר לרכישת דירת הנתבעים, עשו שימוש בחצר הצמודה לדירת הנתבעים, שהיא חלק מהרכוש המשותף של כלל הדיירים בבניין (להלן: **החצר האחורית**), באופן אשר מנע את עבודות ההרחבה והשיפוץ בדירת הנתבעים. משכך, החלו הצדדים לנהל מו"מ על מנת לאפשר את תחילת הבנייה בדירת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/512/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. לאחר שההידברות בין הצדדים לא צלחה, הגישו הנתבעים תביעה בפני המפקחת על המקרקעין, וביום 17.7.2017 הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לשימוש ברכוש המשותף שקיבלו תוקף של פסק דין (תיק 4/368/2016; להלן: **ההסכם**). אומר בקצרה, כי במסגרת ההסכם נקבע, בין היתר, שלאחר שהנתבעים יבצעו בנייה על פי היתר בנייה שיינתן להם, החצר האחורית תהיה בשימוש **הייחודי** של התובעים. כמו כן, במסגרת ההסכם הוסדרו השימושים ברכוש המשותף עד לסיום העבודות בדירת הנתבעים. עוד קובע ההסכם כי לאחר סיום העבודות בדירת הנתבעים, הכניסה לאזור בלוני הגז ושעוני המים תתאפשר לצדדים בכל עת; הנתבעים יהיו רשאים להסיר את הגדרות הבנויות בתוך תחום החלקה שבבעלותם ובגבולותיה; התובעים יהיו רשאים לעשות שימוש בתשתיות הבנייה שנוצרו ע"י הנתבעים בכפוף להיתר בנייה. ההסכם מתייחס גם לנושא הסדרת הניקוז ברכוש המשותף בו עוסקת גם תביעה זו, ואתייחס לכך בהמשך.
5. חרף ההסכם, אשר קיבל כאמור תוקף של פסק דין, גם לאחר שבוצעו העבודות בדירת הנתבעים והנתבעים נכנסו לדירתם (בשנת 2018), הצדדים עודם מתכתשים כאן ובערכאות אחרות לאורך שנים רבות בנושאים שונים שעיקרם בשימוש ברכוש המשותף. סכסוכים אלה אף הגיעו לכדי הגשת תלונות במשטרת ישראל, שאין כאן המקום לפרטן.
6. לענייננו יצוין, כי בעקבות הפרה נטענת של ההסכם הגישו התובעים בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט לבית משפט השלום בתל אביב (ה"פ (ת"א) 53535-02-19), אשר התמקדה בעיקרה בשימוש בחצר האחורית שלפי ההסכם יועדה לשימוש בלעדי שלהם. בבקשת הביזיון נטען, כי הנתבעים הציבו בחצר האחורית חפצים שונים, חיבורי חשמל ומים וכן הציבו פרגולה לאורך ורוחב החצר האחורית ובנו "חומה אנכית" ושער פנימי שאינם מאפשרים לתובעים לעשות בחצר שימוש בלעדי. הצדדים אמנם חלוקים על פרשנות חלקים מפסק דינו של בית משפט השלום בבקשת הביזיון, אך לענייננו יצוין כי הבקשה התקבלה בעיקרה ובית המשפט הורה לנתבעים להסיר את החפצים שפורטו לעיל משטח החצר האחורית, וכן להסיר את הפרגולה ואת השער הפנימי (פסק דין מיום 30.6.2019).
7. להשלמת התמונה יצוין, כי במקביל לתביעה דנא התובעים אף נקטו נגד הנתבעים בהליך הוצאה לפועל, שעדיין תלוי ועומד, לביצוע פסק הדין בעניין חלק מהפרגולה שלטענת התובעים לא הוסר.

התביעה דנא

8. ביום 31.10.2019 הגישו התובעים תביעה לצו עשה, בגדרה ביקשו להורות לנתבעים לסלק מהרכוש המשותף בבניין, ובכלל זה מהחצר האחורית, חפצים ומתקנים שונים הכוללים, בין היתר, מצלמות, מזגנים, פסולת בניין, סורגים, גדר קרשים ופרגולה. יצוין כבר כעת, כי כפי הנראה, בשלב הגשת כתב התביעה התובעים עוד לא היו מיוצגים, וכתב התביעה כלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/512/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עשרות בקשות לצו עשה נגד הנתבעים בקשר לסילוק ידם מהרכוש המשותף, ולהלן אעמוד על עיקרי הדברים.

9. בכתב התביעה נטען כי לאחר סיום העבודות בדירתם, הנתבעים הציפו את כל חלקי גג דירתם וצדדיו בפסולת וקרשים וכן פרסו יריעת יוטה לגובה, באופן אשר גורם לחסימת אוויר בחלק האחורי של בית התובעים. עוד נטען, כי הנתבעים הציבו מנוע מזגן רועש בגג דירתם האחורי הצדדי, מול חלון התובעים הגורם לרעש בלתי סביר לתובעים. התובעים טענו עוד כי הנתבעים אף הציבו מנוע מזגן המונח בפתח היציאה של דירת התובעים אשר גם הוא מרעיש מאוד ופולט אוויר חם שחודר לחדר המדרגות. בנוסף, כך נטען, הנתבעים חסמו את פתח הניקוז של מי הגשמים בחלק הקדמי של הבית המשותף באופן שגורם להצפה של מעבר היציאה מדירת התובעים. בהקשר זה נטען כי פתח הניקוז היה קיים שנים רבות ומי הגשמים היו מנוקזים דרכו.

10. התובעים הוסיפו עוד כי הנתבעים הציבו מצלמות הצופות על דירתם: מצלמה בחלק האחורי הצופה על דירת התובעים (חדר שינה של הילדים) ועוד שתי מצלמות בחלק הקדמי של הבית המשותף הצופות על חזית דירת התובעים ועל שביל הכניסה ומצלמה נוספת הצופה למעבר הכניסה לדירת התובעים. עוד נטען בהקשר זה כי למצלמות יש זווית ראייה רחבה לשני הצדדים.

11. התובעים אף הלינו על כך, שהנתבעים בנו פרגולה ענקית בקדמת הכניסה לדירתם, ללא היתר, ובכך חסמו את הגישה לתיקון המזגנים של התובעים המצויים מעל הפרגולה. בנוסף, נטען כי חרף העובדה שעל פי ההסכם החצר האחורית היא בשימוש בלעדי של התובעים, הנתבעים הקימו בשטחה מתקן כביסה, בנו חלון וסורג בולט בחדר אחד וסורג נפתח מחדר הממ"ד באופן המפריע שימוש בחצר, וכן ביצעו השתלטות על חלק מהחצר האחורית בכך שהקימו קיר מפריד והצמידו לו מנוע של מזגן.

12. לטענת התובעים, הנתבעים החליטו לרמוס את זכויותיהם ולפגוע באורחות חייהם על מנת לסלקם מהחצר, על אף שיש לתובעים זכות שימוש בלעדית בה.

13. בכתב ההגנה נטען, מנגד, כי מדובר בתביעה שעניינה להטריד את הנתבעים ולהתנכל להם, וזאת לאחר שהצדדים כבר הגיעו להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין. לטענת הנתבעים, התובעים מתנכלים אליהם לאורך כל הדרך, באמצעות הגשת התנגדויות להיתרי בנייה, ניסיונות לסיכול הבנייה, הזמנת פקחים ומשטרה וכיו"ב. כתב ההגנה אף מגולל רשימה ארוכה של הצקות והתנכלויות של התובעים כלפי הנתבעים במועדים שונים (סעיף 7 לכתב ההגנה). כמו כן נטען שהתובעים משתמשים בחצר שלא בתום לב על מנת להפריע לשגרת חייהם של הנתבעים וכן בולשים אחרי הנתבעים וגורמים להם לנזקים.

14. לגופו של עניין נטען, בין היתר, כלהלן: לעניין מנועי המזגנים – הם הוצבו בהתאם להיתר בנייה כדין, במקום בו היו מוצבים מנועים מזגנים קודמים טרם רכישת הדירה על ידי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/512/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים, והם אינם גורמים למטרד או רעש; המצלמות הוצבו לצורך ביטחונם האישי של הנתבעים והן לא פונות לכיוון השטח השייך לתובעים; הדרישה להסדרת הניקוז היא דרישה קנטרנית וחסרת ביסוס, שכן לא מדובר בפתח ניקוז אלא בחור שפרצו התובעים בחומה השייכת לנתבעים דרכו נוקזו מי הגשמים ומי שטיפת חדר המדרגות לשטח בבעלות הנתבעים. הנתבעים בנו חומה חדשה ולמעשה סתמו את החור שנפער בחומה על ידי התובעים. עוד נטען בהקשר זה, כי דרישת התובעים אינה עולה בקנה אחד עם הסכם הפרשה שלפיו כל צד יישא בעלויות הניקוז בשטח בו הוא משתמש; בנוגע לפרגולה נטען כי אין הפרעה למעבר למזגני התובעים, ושהפרגולה בנויה בהתאם להיתר בנייה כדין. באשר לחלונות ולסורגים נטען כי הם הכרחיים לצורך שמירה על ביטחונם של הנתבעים המתגוררים בקומת קרקע; באשר לחבלי הכביסה נטען כי מדובר בחבלים התלויים מחוץ לדירת הנתבעים ושהתובעים מעלימים את העובדה שגם הם עושים שימוש בחבלי כביסה המצויים מעל הגג הפרטי של הנתבעים.

15. כמו כן נטען כי התובעים הקימו בחצר האחורית גדר וסגרו את השטח האחורי בדלת ובעשותם כן גרמו לנזקים לדירת הנתבעים, לרבות בקיר הממ"ד וחסמו לחלוטין את האוויר והאור הנכנס לחדרי השינה בדירת הנתבעים.

ההליכים הדיוניים

16. ביום 27.7.2020 התקיים דיון בפני כב' המפקחת דגנית-קציר ברין, ולאחריו נקבע מועד לביקור במקום (יצוין כי כב' המפקחת קציר-ברין ערכה שני ביקורים במקום). בינתיים מונתה כב' המפקחת דגנית קציר ברין למפקחת בכירה בתל אביב-יפו, והתיק הועבר להמשך טיפולי מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) והמשכתי את הטיפול בו מהשלב שאליו הוא הגיע.

17. ביום 13.6.2021 התקיים קדם משפט בפניי, ובסופו קבעתי את התיק להוכחות. כמו כן, לאור אריכותו של כתב התביעה והסדרת ייצוגם, הוריתי לתובעים להמציא לנתבעים את דרישותיהם הממוקדות. ביום 28.6.2021 הגישו התובעים את דרישותיהם מהנתבעים, כפי שיפורט להלן, אך ניסיונות ההידברות בין הצדדים בנוגע לדרישות אלה לא צלחו.

18. ביום 9.12.2021 התקיים דיון הוכחות, שבמסגרתו העידה התובעת, אירית טייב, והנתבעת הדר כהן. ייאמר כבר כעת, כי במסגרת עדותה, התובעת הציגה את הסעדים המבוקשים, שחלקם שונים מאלה שהוצגו בכתב התביעה. כך, התובעים זנחו את הטענות הנוגעות למזגן המוצב על החומה האנכית וכן את טענתם ביחס לציוד שהוצב על ידי הנתבעים על הגג. במסגרת תיק המוצגים ועדותה של התובעת, התובעים שינו טיעוניהם בנוגע לסוגיית הניקוז, כפי שיפורט להלן. מכל מקום, בסופו של הדיון הצעתי לצדדים הצעת פשרה אשר לא התקבלה והצדדים סיכמו טיעוניהם בעל פה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/512/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. להשלמת התמונה יצוין כי בין קדם המשפט לדיון ההוכחות נדונה בפניי תביעה של הנתבעים להורות על ביטולו של הסכם הפשרה בין הצדדים (4/77/2021), אך בסופו של הדיון הנתבעים נענו להמלצתי ומשכו את תביעתם.

דיון והכרעה

20. כאמור, במסגרת כתב התביעה, התובעים פירטו עשרות דרישות מהנתבעים ביחס לרכוש המשותף. ואולם, לאור החלטתי מיום 13.6.2021 התובעים מיקדו את טענותיהם במסגרת עדותם וסיכומיהם, כאשר חלק מהטענות שנטענו במסגרת כתב התביעה נזנחו על ידם במסגרת סיכומיהם בעל-פה (ראו והשוו לע"א 2950/07 **סולימאן נ' מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל**, פסקה 32 (26.10.2009)), והדיון להלן יתמקד בסוגיות אלה.

מנוע המזגן הצמוד למעבר הכניסה והיציאה של בית התובעים

21. המזגן מושא התביעה מוצב על החומה השייכת לנתבעים לכיוון שביל המוביל לחדר המדרגות ומהווה רכוש משותף. על פי ההלכה הפסוקה, בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, מבלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף. אותו "שימוש סביר ורגיל" פורש בפסיקה כ"עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפו של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה**, פ"ד לו(4) 737, 740-741 (1983)). באופן קונקרטי, נקבע בפסיקה, כי שימוש סביר ברכוש המשותף ייקבע על פי שני תנאים מצטברים: האחד, שהשימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; והשני, שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף – כל מקרה על פי נסיבותיו (ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (10.1.2017)).

22. במקרה דנן, התקנון המוסכם של הבית המשותף לא מסדיר את נושא הצבת המזגנים. כמו כן התרשמתי כי גם התובעים ויתר הדיירים בבית המשותף עושים שימוש ברכוש המשותף לצורך הצבת מנועי מזגן. יתר על כן, מעדותה של הנתבעת (עמוד 13 שורות 4-5 לפרוטוקול) עולה כי שכנים אחרים התקינו גם כן מנוע של מזגן במיקום דומה מקביל למיקום של מנוע מושא התביעה, וטענה עובדתית זו לא נסתרה על ידי התובעים. בנוסף לכך, התרשמתי מהתמונות שהוצגו במסגרת תיק המוצגים מטעם התובעים (נספח א') כי בניגוד לנטען בכתב התביעה המנוע אינו מוצב בשטח חדר המדרגות אלא לפניו, בשטח פתוח, ודומה כי בנסיבות אלה הרעש והאוויר החם הנגרמים ממנו אינם בעוצמה או בהיקף הנטענים. אשר על כן, דין התביעה לעניין סעד זה להידחות.

מצלמות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/512/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. כפי שעולה מהתמונות שצורפו למוצגי התובעים, הנתבעים התקינו מצלמות בשלושה מוקדים: שתי מצלמות על גבי עמוד גבוה, האחת צופה על מעבר הכניסה והיציאה לדירת התובעים והשנייה לעבר הרחוב; מצלמה המוצבת **על גבי עמוד חשמל** וצופה לכיוון חזית הבית המשותף; מצלמה המוצבת על עמוד בחלק בפאתי החצר האחורית הצופה לכיוון דירת הנתבעים והחצר בשימוש התובעים.
24. הנתבעים טוענים כי מדובר במצלמות הגנה הפונות רק לכיוון דירתם. ראו עדות הנתבעת בעמ' 9 שורה 19-29 לפרוטוקול:

"אני רוצה לציין שהמצלמות שלי בבית בגלל שאני קומת קרקע וזו לא שכונת רמת אביב ג' ומסתובבים שם טיפוסים והכול חשוף למרות שיש לי סורגים ולאחרונה הסתובב שם פדופיל אתמול קיבלתי על כך הודעה להיזהר המצלמות הן מצלמות הגנה אני רוצה לציין שאף מצלמה לא שינתה כיוון ולא הוזזה לשום מקום הן מצלמות את אותו מקום כל הזמן שזה החצר האחורית שהיא פרוצה ואין גדר ואפשר לטפס ולהיכנס כי יש חדרים מצלמה אחת מופנית לכיוון הרחוב על האוטו שלנו, היא מצלמת אך ורק כניסה למעבר כדי שאם יבוא גנב ויטפס מעל החומה שנוכל לתעד מצלמה נוספת שפונות לשביל המעבר בין רחוב ויצמן לרחוב ויצמן א מאחורה שזה בעצם שביל הכניסה לבית שלנו מצלמה נוספת לכיוון הגג לא מצלמת שום חדר שלהם אלא רק את שטח הגג שאם יש פורץ נוכל לראות גם את זה כל המצלמות הן מצלמות הגנה בלבד".

אומר כבר כעת, כי טענה זו עומדת בניגוד לאופן הצבת המצלמות, בגובה רב, המגיע עד לדירת התובעים. למעשה, גם הנתבעת מודה כי המצלמה המוצבת בחצר האחורית מצלמת הלכה למעשה את התובעים העושים שימוש בחצר (עמ' 14 שורות 7-20 לפרוטוקול):

"ש: באותה תמונה מה זה מצד שמאל למעלה?

ת: זו מצלמה שמצלמת את חלון חדר השינה שלי וחלון הממד שלי.

ש: את מסכימה שהמצלמה נמצאת בחצר של התובעים?

ת: היא נמצאת מחוץ לחצר. היא מותקנת בדיוק על השביל שמאחורי החצר היא צופה לחלון חדר השינה שלי וחלון הממד שלי ..

ש: עמוד 42 למסמכים של הנתבעים, זה מהמצלמה שלכם?

ת: זה מהמצלמה שלנו זה בשימוש פרטי זה שטח משותף."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/512/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך, גם לעניין יתר המצלמות, השתכנעתי שהמצלמות אכן חודרות לפרטיותם של התובעים. כפי שצוין, אופן הצבתם בגובה רב המגיע עד לדירת התובעים, מעיד כי לכל הפחות ישנה היתכנות לצילום התובעים בדירתם. ראייה לכך, שבתיק המוצגים מטעם התובעים צולמו התובעים באמצעות אותן מצלמות בשטח החצר האחורית (נ/5 בעמ' 30). כמו כן צורפו תמונות מהמצלמה המצלמות את שטח הגג בבעלות התובעים, המצוי בצמידות לשטח הדירה של התובעים (נ/7), וממילא המצלמה צופה בהכרח גם על דירת התובעים.

25. שימוש במצלמות המותקנות ברכוש המשותף או צופות עליו, הולך ונעשה נפוץ במחוזותינו. לשימוש במצלמות יש יתרונות רבים הנוגעים בעיקר בהגנה על רכוש ונפש והענקת תחושת ביטחון. מנגד, לא ניתן להתעלם מהפגיעה הפוטנציאלית של אותן מצלמות בפרטיותם של בעלי הדירות בבית המשותף או של מי מטעמם. אשר על כן, נקבע בפסיקה כי התקנת מצלמות ברכוש המשותף אינו שימוש סביר בו, ועל מנת להתקין מצלמות ברכוש המשותף יש לקבל אישור של רוב האסיפה הכללית בשים לב למספר שיקולים המאזנים בין האינטרסים השונים. עמדה על כך לא מכבר המפקחת אושרת ארפי-מוראי בתיק (פ"ת) 557/18 **נציגות הבית המשותף ברחוב החלוצים 21 בני ברק נ' גבאי יהונתן** (31.1.2021) כלהלן:

"סבורני כי התקנת מצלמות בשטחי רכוש משותף בבית משותף אינה בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. זאת, משעניין זה דרוש בחינה ואיזון בין זכויות ואינטרסים נוגדים של בעלי הדירות בבית המשותף, בכללם זכויות יסוד העומדות לכל אדם בישראל: זכות הפרטיות מכוחה חל, בין היתר, איסור על "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד" (סעיפים 2-1 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981; סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות השמירה על כבודו של אדם (סעיף 2 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות הקניין והשמירה עליו (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); וזכות האדם להגנה על חייו, גופו וכבודו (סעיף 4 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו).

בעל דירה בבית משותף המבקש להתקין מצלמה בשטחי הרכוש המשותף - הכוללים על פי רוב את מבואת הכניסה לבית המשותף, חדר המדרגות, קירותיו החיצוניים של הבית המשותף וגגותיו - אינו יכול לעשות כן באופן חד צדדי. עליו להביא העניין להחלטת האסיפה הכללית - אחד משני המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - האמונה היא על קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, כקבוע בהוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי; זולת אם נקבע אחרת בעניין זה בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/512/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לצורך קבלת החלטה סדורה בעניין, המאזנת נכונה זכויות היסוד העומדות לבעלי הדירות בבית המשותף, על האסיפה הכללית להבטיח כי התקנת המצלמות ברכוש המשותף נעשית לתכליות מותרות בלבד ולאורן לבחון היבטים שונים הקשורים בהתקנת המצלמות, ובכללם: מיקום המצלמות ופריסתן ברחבי הבית המשותף; זווית הצילום והמרחב הנקלט בעדשתו, האם בגדר רשות היחיד או רשות הרבים; משך זמן הצילום; תוצרי הצילום, לרבות זכות העיון והשימוש בהם, עיתוי העיון והשימוש (בזמן אמת ובדיעבד), משך זמן שמירת תוצרי הצילום, ומסירתם לצד שלישי; עלות התקנת המצלמות והפעלתן והנשיאה בהוצאה זו".

[וראו את פסק דינה של ערכאת הערעור בעש"א 17591-04-21 **גבאי ואח' נ' נציגות הבית המשותף**, בפסקה 12 (18.11.2021) לפיו יש צורך בהסכמת **כל בעלי הדירות** בבית משותף לצורך הצבת מצלמות ברכוש המשותף. יוער, כי בנסיבות העניין לא ראיתי מקום להידרש לשאלת הרוב הדרוש שכן במקרה דנא לא הוצגה בפניי אף הסכמה של רוב רגיל].

26. לא נעלם מעיני שייתכן כי חלק מהמצלמות הוצבו בשטח בבעלות או בשימוש הנתבעים, אך לטעמי, במקרה דנן, אין בכך כדי לאיין את החובה לקבל את הסכמת האסיפה הכללית להצבת מצלמות. ראשית, המצלמות הונחו על גבי עמוד בגובה רב, ולמעשה הן עצמן מוצבות בחלל הבית המשותף, הגם שהעמוד עליו מונחות מצוי בשטח הנתבעים. שנית, מאחר שהוכח כי המצלמות פוגעות בפרטיות התובעים, הרי שהשימוש בהן פוגע בתובעים ובדירתם בניגוד לתקנון המוסכם (ראו, בהיקש, סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין המדבר על פגיעה בדירה אחרת בבית המשותף, ולטעמי פגיעה בפרטיות אכן מהווה פגיעה לצורך החלת סעיף זה בתקנון). זאת, במיוחד כאשר המקרה דנן מוכיח כי ניתן לעשות שימוש לרעה במצלמות על ידי מי שיש לו נגישות אליהן, על ידי פגיעה בפרטיות ללא ידיעת המצולם כפי שמוכח מהתמונות שצורפו לתיק המוצגים מטעם הנתבעים. אשר על כן, ומשהוכח בפניי כי המצלמות חודרות לפרטיות התובעים, לרבות בשטח הדירה שלהם, שטח החצר האחורית הנמצא בשימושם וכן בסביבות הרכוש המשותף, אני מורה על הסרתן תוך 7 ימים מיום מתן פסק הדין. ודוק: לא נעלמה ממני טענת הנתבעים כי אף התובעים עושים שימוש במצלמות, אך טענה זו לא הוכחה בפניי ומשכך איני רואה לדון בה לגופה.

פתח הניקוז של מי הגשמים בחלק הקדמי של הבית המשותף

27. כאמור, במסגרת כתב התביעה דרשו התובעים צו עשה לפתיחת פתח הניקוז של מי הגשמים שלטענתם מצטברים ומציפים את מעבר היציאה לדירתם (סעיף 8.1(ז) לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/512/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסגרת תיק המוצגים שהוגש מטעם התובעים ובדיון ההוכחות עלה כי למעשה הסעד לצו עשה התייתר, וכעת דורשים התובעים סעד כספי. זאת, שכן לטענתם, התובעים ביצעו עבודות תשתית בשביל המוביל לחדר המדרגות שבפתח דירתם, המאפשר כיום ניקוז מיטבי של מי הגשמים ומי הניקיון של חדר המדרגות (ראו עמ' 2 שורות 30-31 לפרוטוקול). בנסיבות אלה, התביעה של התובעים ברכיב זה היא, כאמור, לקבלת החזר כספי על עלויות עבודות התשתית, בסך 10,530 ש"ח, הכוללות את הגבהת שביל הכניסה, מילוי וריצוף מחדש של אותו השביל (נספח ה לתיק המוצגים מטעם התובעים).

28. אומר בקצרה, כי מעבר לכך שעל פניו הסעד המבוקש מהווה שינוי חזית, באשר הוא חורג מגדר המחלוקת שבכתבי הטענות, שכן אלו תוחמים את גבולות המחלוקת בין הצדדים, ועל המשפט להתנהל בתוך המסגרת העובדתית והמשפטית שהותוותה בכתבי הטענות (ע"א 1594/20 קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 44 לפסק דינו של כב' השופט ד' מינץ (29.8.2021); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 202-203 (2020)), הרי שדין התביעה ברכיב זה להידחות בשל העדר סמכות עניינית. התביעה בצורתה הנוכחית היא תביעה נזיקית בעיקרה, לפצות את הנתבעים על העלויות שנגרמו להם כתוצאה מסגירת פתח הניקוז (ראו את המלל מתחת לצילום הקבלה שצורפה כנספח ה' לתיק המוצגים מטעם התובעים: "הדרישה: לפצות את התובעים בגין חסימת פתח הניקוז של מי הגשמים... אשר הציפו את מעבר היציאה של בית התובעים). לאור האמור לעיל נאלצו התובעים לבצע הגבהת שביל מעבר היציאה מביתם על מנת שמי הגשמים יזרמו החוצה". ואולם, כבר נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין כי למפקח אין סמכות לדון בעילות נזיקיות, אלא רק בתביעה נזיקית שעילתה הסגת גבול (ראו, לדוגמה, ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פ"ד כח(1) 730 (1974); ע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבודי שבבי (1987) בע"מ (31.12.1999); ע"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (15.4.2019)). אשר על כן, דין התביעה כפי שהיא ברכיב זה להתברר בפני הערכאה המוסמכת בלבד. משהגעתי למסקנה זו לא מצאתי לנכון לדון גופם של דברים.

29. נוכח האמור, דינה של התביעה ברכיב זה להידחות גם כן.

הפרעה בשימוש התובעים בחצר האחורית

30. כאמור, לפי סעיף 2 להסכם בין הצדדים החצר האחורית היא בשימוש הייחודי של התובעים, וזה לשון הסעיף הרלוונטי:

"יתרת החצר המזרחית, קרי ולמען הסר ספק, החצר המצויה בעורף הבית, מאחורי דירת התובעים [הנתבעים בענייננו, א.ש.], תהיה בשימוש הייחודי של הנתבעים [התובעים בענייננו, א.ש.]. שיהיו רשאים להניח בה את מטלטליהם וכן להותיר בה, בשלב זה, את המחסן המצוי כיום בשטח, וזאת ללא כל התנגדות מצד התובעים [הנתבעים בענייננו, א.ש.]."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/512/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יצוין כי ההסכם אינו מגדיר מהו שימוש ייחודי בשטח מלבד האמור בסעיף 2 לעיל, אך הוא קובע כי הצדדים לא יהיו מורשים להפעיל "מנגל" בכל חלקי החצר המוחזקים על ידי מי מהצדדים (סעיף 6 להסכם) וכן הוא קובע שאין בהסכם כדי לגרוע מזכותם של הצדדים לטעון טענה בדבר פגיעה מהותית (סעיף 17).

31. לטענת התובעים, הנתבעים מפירים את השימוש הייחודי שלהם בשטח החצר האחורית מאחר שהם הציבו מתקן ייבוש כביסה ביציאה מאחד החדרים בדירה, באופן אשר פולש לשטח החצר. כמו כן, נטען כי הנתבעים הציבו סורג עם "בטן" החוסם חלק משטח האוויר שבחצר והתקינו חלון לממ"ד שנפתח לכיוון החצר.

32. בכל הכבוד, אין בידי לקבל טענות אלה. משחתמו הצדדים על הסכם, עומדים הם בחזקתם שהסכימו לכל האמור בו (ע"א 1/84 נתן נ' סטרוד, פ"ד מב(1) 661, 670 (1988). התובעים חתמו על ההסכם מתוך ידיעה ברורה ששטח החצר האחורית שיהיה בשימוש הבלעדי מצוי בצמוד לדירת הנתבעים, לרבות העובדה שחלונות דירת הנתבעים פונים לכיוון החצר האחורית. סבורני כי הצבת סורג וחלון נפתח מהווה שימוש סביר של הנתבעים ברכושם, גם אם יש בו כדי "לפלוש" לאוויר של החצר בשימוש התובעים. באשר לחבלי הכביסה, גם התובעים בעצמם מציבים חבלים כאמור בקיר החיצוני בדירתם (נ/5), באוויר הגג שבבעלות הנתבעים, ומשכך איני סבור שבנסיבות אלה הם יכולים להלין על השימוש שעושים הנתבעים בחבלי הכביסה (באשר לחובת תום הלב בתביעה לשימוש במקרקעין ראו: ע"א 374/08 צדוק קטן (איטן) נ' דיצה ברכה הורנשטיין (מינץ), בפסקה 32 לפסק דינו של השופט זילברטל (25.12.2012); רע"א 9645/16 איסק פארי עילית נ' נחמיאס (10.1.2017) (להלן: עניין פארי עילית)).

33. עוד דרשו התובעים בכתב התביעה לסלק את הקיר המפריד שהציבו הנתבעים בחצר ואת מנוע המזגן המוצמד אליו. בדיון ההוכחות זנחו התובעים את טענתם בנוגע למזגן, וכל שנטען היה כי הקיר המפריד ("החומה האנכית" כלשון התובעים) פולש כ-50 ס"מ אל תוך החצר האחורית שבשימוש התובעים. כידוע, הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה היתה פועלת נגדו (ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 והאסמכתאות שם (20.3.2018)). לענייננו, טענה זו, אשר לא גובתה בחוות דעת של מודד מוסמך, הוכחשה על ידי הנתבעים שטענו כי החומה נבנתה על השטח הציבורי בבעלות עיריית בת ים ובימים אלה נעשים ניסיונות להסדיר את הנושא מול רשויות התכנון. מכל מקום, טענת הפלישה לא גובתה באסמכתא או בראיה ועל כן אין בידי לקבלה. בהקשר זה יצוין כי כפי שעולה מהודעת התובעים מיום 28.6.2021 החומה האנכית הנטענת היא חלק ממעין "פרגולה" שנבנתה, לפי הנטען, על ידי הנתבעים בחצר האחורית בניגוד להסכם. סוגיה זו נדונה כזכור במסגרת הבקשה לביזיון שהגישו התובעים לבית משפט השלום, וכעת היא תלויה ועומדת במסגרת הליך ההוצאה לפועל שנקטו התובעים [ולא נעלמה מעיני תגובת הנתבעים להודעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/512/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעים מיום 28.6.2021]. מכל מקום, הואיל וטענה זו לא הוכחה בפניי, מאחר שעל פניו מדובר בנושא תכנוני המצריך את התערבות רשויות התכנון והואיל והנושא נדון בפני רשם ההוצאה לפועל, אני דוחה התביעה גם ברכיב זה.

הפרגולה בחלק הקדמי של דירת הנתבעים

34. עוד טענו התובעים כי הנתבעים בנו פרגולה לא חוקית בשטח שלהם, מתחת למנועי המזגנים של התובעים, ומשכך נמנע מהם לתקן את המזגנים בשעת הצורך. יצוין כבר כעת כי התובעים לא הוכיחו שהפרגולה נבנתה באופן לא חוקי ומכל מקום שאלת חוקיות הפרגולה היא סוגיה תכנונית שאינה בתחום סמכותי. מעבר לכך לא הוכח בפניי כי אכן קיים קושי של ממש בתיקון מנועי המזגנים. כל שנטען על ידי התובעת בעניין זה כי "נאלצתי ליידע כל טכנאי על המזגנים כי הפרגולה נבנתה בצורה לא חוקית על מנת שלא יתבע אותי במידה וייפגע, לכן כל טכנאי סירב לעלות על הפרגולה מחשש שייפגע וייפול" (עמ' 3, שורות 3-6 לפרוטוקול). התובעים לא הביאו חוות דעת או תצהיר של טכנאי מזגנים, ומאידך גיסא הניחו את המבוקש כי מדובר בפרגולה לא חוקית וכי משכך אינם יכולים להיעזר בשירותם של טכנאי מזגנים. משכך, גם דין טענה זו להידחות.

סיכום ביניים

35. העולה מן האמור כי טענות התובעים במרבית רכיבי התביעה: מנוע המזגן הצמוד למעבר הכניסה והיציאה של בית התובעים; פתח הניקוז של מי הגשמים בחלק הקדמי של הבית המשותף; הפרעה בשימוש התובעים בחצר האחורית (על כלל רכיביה) וכן בנושא הפרגולה בחלק הקדמי של דירת הנתבעים – להידחות. מנגד, יש לקבל את התביעה ברכיב המצלמות ולהורות לנתבעים להסיר את כלל המצלמות המוצבות כיום על ידם (הן בשטחם והן בשטח הרכוש המשותף) תוך 7 ימים מיום מתן פסק הדין.

לפני חיתום

36. על פניו מדובר בתביעה שגרתית, כמעט יום-יומית במחוזותינו, בנושא שימוש ברכוש משותף, שניתן היה לפתור אותה בנקל. ואולם, היחסים הקשים בין הצדדים וחוסר האמון ביניהם הובילו להליכים אינסופיים ולהתשת הצדדים. חוששני כי גם לאחר פסק דין זה לא ייסתם הגולל על המשך היריבות. משכך, גם סברתי שנכון יהיה להביא את הצדדים להסכמות, בהמשך להליכים קודמים שגם במסגרתם היו ניסיונות לפשרה, וזאת לאור העובדה כי בסופו של יום מדובר ביחסי שכנות המבוססים על מפגשים יום-יומיים. יפים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/512/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הם לעניינו דבריו של השופט (כתארו אז) א' רובינשטיין שנאמרו בהקשר דומה בעניין פארי עילית (בפסקה י"ג), כלהלן:

"אטול חרות לעצמי להוסיף: דומה, כי במיוחד בבית משותף יש חשיבות בעידוד יחסים המבוססים על הסכמה (ראו ע"א 385/87 **אזוב נ' נציגות הבית המשותף, רח' רשב"א 28, ירושלים**, פ"ד מג(4) 586, 592 (1989)). בלא כל נטיעת מסמרות כלשהם, וכאמור ער אני לכך שלא נתבקשה תשובה, יתכן, שיש מקום, גם מדרכי שלום, לחשיבה אחרת בנוגע לחניה, חשיבה יצירתית ו"מחוץ לקופסה" (אולי בהליך של גישור), שאפשר שתביא להסכמת הדיירים כולם, כמו גם לשיפור רווחתם האישית, תוך שמירה על חיי שכנות טובה בבית המשותף. זו עדיפה בהרבה על מצב שבו מוכרעים דברים ברוב מול מיעוט ויחסי השכנות בשפל המדרגה (השוו לדבריי ברע"א 9626/05 **נציגות הבית המשותף מרחוב הרב עמיאל 7, תל אביב נ' אבימור** (16.11.2005)); עדיין לא מאוחר".

הצדדים בעניינו עומדים על קוצו של יו"ד ומתבצרים בעמדותיהם, הגם שמדובר ביחסי שכנות המחייבים גמישות והבנה. דומה כי בין הצדדים שורר חוסר אמון עמוק שלא מאפשר הידברות נאותה. לאור תוצאת פסק הדין כולי תקווה שכל אחד מהצדדים יבין כי הדין והצדק לא נמצא בכיסם, ועל מנת לקיים שגרת חיים נורמלית עליהם לרדת מהסולמות הגבוהים עליהם טיפסו ולנרמל את היחסים.

פסיקת הוצאות

37. הכלל בפסיקת הוצאות הוא כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 **אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כך "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי דין". יתר על כן, התקנות במתכונתן הנוכחית אף מחייבות את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות (תקנה 152).
38. לאור התוצאה שהגעתי אליה – לפיה רוב רכיבי התביעה נדחו (מלבד נושא המצלמות) שקלתי האם לחייב את התובעים בהוצאות ההליך. ואולם, לאור תביעת הנתבעים בתיק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/512/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4/77/2021 שהסתיימה כאמור במחיקת התביעה ללא צו להוצאות, בנסיבות אלה כל צד יישא בהוצאותיו.

39. אשר על כן דין התביעה להידחות במרבית רכיביה (מלבד נושא המצלמות) ללא צו להוצאות.
משהצדדים עוררו שאלות תכנוניות הכוללות אף טענות בעניין השתלטות על שטחים ציבוריים בבעלות העירייה, פסק דין זה יומצא גם למחלקה המשפטית בעיריית בת- ים.

ניתן היום י"ז טבת, תשפ"ב (21 דצמבר, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון